



توصيف المقرر الدراسي

اسم المقرر:	مصادر الالتزام
رمز المقرر:	3-2003210
البرنامج:	البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي:	قسم الأنظمة
الكلية:	كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة:	جامعة الطائف

المحتويات

- أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 3
- ب. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: 4
1. الوصف العام للمقرر: 4
2. الهدف الرئيس للمقرر 4
3. مخرجات التعلم للمقرر: 4
- ج. موضوعات المقرر 4
- د. التدريس والتقييم: 5
1. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5
2. أنشطة تقييم الطلبة 6
- هـ - أنشطة الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي: 6
- و - مصادر التعلم والمرافق: 6
1. قائمة مصادر التعلم: 6
2. المرافق والتجهيزات المطلوبة: 6
- ز. تقويم جودة المقرر: 7
- ح. اعتماد التوصيف 7



أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

1. الساعات المعتمدة: 4 ساعات	
2. نوع المقرر أ. ☐ متطلبات جامعة ☐ متطلبات كلية ☒ متطلبات قسم ☐ أخرى ☐ ب. ☒ إجباري ☐ اختياري ☐	
3. السنة / الثانية المستوى الذي يقدم فيه المقرر/ الثالث	
4. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) المدخل لدراسة الأنظمة	
5. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد	

6. نمط الدراسة (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط الدراسة	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	المحاضرات التقليدية	44 (4 × 11 اسبوع)	100%
2	التعليم المدمج	-	-
3	التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-
5	أخرى	-	-

7. ساعات الاتصال (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم
1	محاضرات	44 (4 × 11 اسبوع)
2	معمل أو إستوديو	
3	دروس إضافية	
4	أخرى (تذكر)	
	الإجمالي	44

ب- هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:

1. الوصف العام للمقرر: يتناول مقرر مصادر الالتزام تعريف الطلاب بالمصادر المختلفة للالتزامات الارادية وغير الارادية والتفرقة بين كل منها، وماهية العقد وتقسيماته المختلفة والبطان المطلق والنسبي وانحاء العقود ونظرية الظروف الطارئة.
2. الهدف الرئيس للمقرر: تعريف الطالب/ة بالمقصود بنظرية الالتزام والحق الشخصي، والفرق بين الحق الشخصي والحق العيني، وبيان خصائص الالتزام، وأركانه، وأهمية دراسة نظرية الالتزام، وبيان المقصود بمصادر الالتزام، وتقسيمها الى مصادر ارادية وتسمى بالتصرفات القانونية (كالعقد والارادة المنفردة) ومصادر غير ارادية وتسمى بالوقائع القانونية (كالفعل النافع، الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية)، والقانون)، بالإضافة الى بيان تقسيمات العقود، وكيفية انعقاد العقد (التراضي- المحل- السبب- الشكلية)، ودور الإرادة في انشاء العقد مع بيان الجزاء المترتب على تخلف ركن من أركان العقد (البطلان المطلق) وتخلف شرط من شروط صحة العقد (البطلان النسبي أو القابلية للإبطال) وبيان آثار العقد وتسمى بالقوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص (المتعاقدين- الخلف العام- الخلف الخاص- الدائنين العاديين- الغير)، بالإضافة الى بيان المقصود بالمسؤولية العقدية، وأركانها (الخطأ العقدي عن فعله الشخصي وعن فعل الغير وعن الأشياء – الضرر بنوعيه المادي والأدبي- علاقة السببية بين الخطأ والضرر) وبيان المقصود بالدفع بعدم التنفيذ وأساسه وشروطه وآثاره، وبيان المقصود بفسخ العقد وشروطه، وأنواعه، وآثاره فيما بين المتعاقدين والغير، وسقوطه، والفرق بين الفسخ والإنفساخ. وبيان الفرق بين انقضاء العقد (الوفاء) وزواله إما بالانقضاء أو بالإنحلال أو الإبطال). بالإضافة إلى توضيح المقصود بالإرادة المنفردة، وتطبيق قواعد العقد على التصرف الناشئ عن الإرادة المنفردة، وبيان التطبيقات التشريعية للالتزام بالإرادة المنفردة (كالوعد بجائزة).

3. مخرجات التعلم للمقرر:

رمز مخرج التعلم المرتبط للبرنامج	مخرجات التعلم للمقرر
1	المعرفة والفهم
1.1	أن يعرف الطالب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر.
1.2	يفهم المعلومات والنظريات والاتجاهات الحديثة فيما يتعلق بمصادر الالتزام .
1.3	أن يذكر الطالب أوجه الفرق بين المصادر الارادية وغير الارادية للالتزام، وبيان أنواع الالتزامات المختلفة.
2	المهارات
2.1	أن يطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفقُ وصحيح القانون.
2.2	أن يحلل ويقارن الطالب بين المصادر الارادية وغير الارادية للالتزام
2.3	أن يكتسب الطالب القدرة على استيعاب الأحكام القانونية المتعلقة بمصادر الالتزام من حيث طبيعتها القانونية وخصائصها.
3	القيم
3.1	أن يتحلى بأخلاقيات المهنة ومراعاة أنظمتها والنزاهة والأخلاق الأكاديمية والالتزام بالسلوك المهني القويم .
3.2	التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق ، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.
3.3	

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	ساعات الاتصال
1	بيان المقصود بنظرية الالتزام والحق الشخصي والفرق بين الحق الشخصي والحق العيني، وبيان خصائص الالتزام، وأركانه، وأهمية دراسة نظرية الالتزام، وبيان المقصود بمصادر الالتزام، وتقسيمها الى مصادر	4

	ارادية وتسمى بالتصرفات القانونية (كالعقد والارادة المنفردة) ومصادر غير ارادية وتسمى بالوقائع القانونية (كالفعل النافع، الفعل الضار)(المسئولية التقصيرية)، والقانون).	
2	بيان تقسيمات العقود، وكيفية انعقاد العقد (التراضي- المحل- السبب- الشكلية) ودور الإرادة في انشاء العقد.	4
3	بيان المقصود بالمسئولية العقدية، وأركانها(الخطأ العقدي عن فعله الشخصي وعن فعل الغير وعن الأشياء – الضرر بنوعيه المادي والأدبي- علاقة السببية بين الخطأ والضرر) وبيان المقصود بالدفع بعدم التنفيذ وأساسه وشروطه وآثاره،	4
4	بيان الفرق بين انقضاء العقد (الوفاء) وزواله (بالانقضاء أو بالانحلال أو الإبطال).	4
5	بيان المقصود بالإرادة المنفردة، وتطبيق قواعد العقد على التصرف الناشئ عن الإرادة المنفردة، وبيان التطبيقات التشريعية للالتزام بالإرادة المنفردة (كالودع بجائزة).	4
6	الاختبار الدوري بيان المقصود بنظرية الالتزام والحق الشخصي والفرق بين الحق الشخصي والحق العيني،	ساعة واحدة 3
7	وبيان المقصود بفسخ العقد وشروطه، وأنواعه، وآثاره فيما بين المتعاقدين والغير، وسقوطه، والفرق بين الفسخ والإنفساخ.	4
8	بيان الفرق بين انقضاء العقد (الوفاء) وزواله (بالانقضاء أو بالانحلال أو الإبطال).	4
9	بيان آثار العقد وتسمى بالقوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص (المتعاقدين- الخلف العام- الخلف الخاص- الدائنين العاديين- الغير).	4
10	- بيان الجزاء المترتب على تخلف ركن من أركان العقد(البطلان المطلق) وتخلف شرط من شروط صحة العقد(البطلان النسبي أو القابلية للإبطال)	4
11	وبيان خصائص الالتزام، وأركانه، وأهمية دراسة نظرية الالتزام، وبيان المقصود بمصادر الالتزام، وتقسيمها الى مصادر ارادية وتسمى بالتصرفات القانونية (كالعقد والارادة المنفردة) ومصادر غير ارادية وتسمى بالوقائع القانونية (كالفعل النافع، الفعل الضار)(المسئولية التقصيرية)، والقانون).	4
12	الاختبار النهائي	
المجموع		44

د. التدريس والتقييم:

د. التدريس والتقييم:

1. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم

الرمز	مخرجات التعلم	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم		
1.1	أن يعرف الطالب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر.	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	أن يفهم المعلومات والنظريات والاتجاهات الحديثة فيما يتعلق بمصادر الالتزام.	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
1.3	أن يذكر الطالب أوجه الفرق بين المصادر الارادية وغير الارادية للالتزام، وبيان أنواع الالتزامات المختلفة.	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
2.0	المهارات		
2.1	أن يطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفق وصحيح القانون.	العصف الذهني	الاختبارات النظرية
2.2	أن يحلل ويقارن الطالب بين المصادر الارادية وغير الارادية للالتزام	المحاضرة	اختبار + الأعمال الفصلية
2.3	أن يكتسب الطالب القدرة على استيعاب الأحكام القانونية المتعلقة بمصادر الالتزام من حيث طبيعتها القانونية وخصائصها.	المحاضرة	اختبار + الأعمال الفصلية
3.0	القيم		
3.1	أن يتحلى بأخلاقيات المهنة ومراعاة أنظمتها والنزاهة والأخلاق الأكاديمية والالتزام بالسلوك المهني القويم.	المحاضرات	بطاقة الملاحظات

الرمز	مخرجات التعلم	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
3.2	التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق ، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.	العمل الجماعي	التقييم الصفي

2. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والحادي عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السادس	30%
3	الاختبارات النهائية	الثاني عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ)

هـ - أنشطة الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي:

- ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية للاستشارات والإرشاد الأكاديمي الخاص لكل طالب (مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خلاله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
- يتم الإرشاد الأكاديمي خلال الساعات المكتبية خلال المواعيد السابقة علي المحاضرات أو بعدها.
- تفعيل البلاك بورد للتعليم الالكتروني بالجامعة في الاستشارات والإرشاد الأكاديمي.
- إرسال رسائل نصية أو بريد الكتروني لتقديم الدعم والإرشاد للطلاب.

و - مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	مصادر الالتزام في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية والإجتهادات القضائية العربية والفرنسية للدكتور بلحاج العربي- الطبعة 2015 م
المراجع المساندة	الوجيز في مصادر الالتزام في ضوء الفقه الاسلامي والنظام المدني للدكتور: حسيني إبراهيم احمد إبراهيم الطبعة الأولى 2017م
المصادر الإلكترونية	المواد الالكترونية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها www.adaleh.com
أخرى	

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

المنهج	متطلبات المقرر
المرافق	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
(القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	
التجهيزات التقنية	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
(جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	
تجهيزات أخرى	
(تبعاً لطبيعة التخصص)	

ز. تقويم جودة المقرر:

طرق التقييم	المقيمون	مجالات التقييم
غير مباشر	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مصادر التعلم
غير مباشر	الطلاب/ قيادات البرنامج	فاعلية طرق التدريس
مباشر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مدى تحصيل مخرجات التعلم

مجالات التقويم (مثل: فاعلية التدريس، فاعلية طرق تقييم الطلاب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ)
المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر)

ح. اعتماد التوصيف

قسم الأنظمة	جهة الاعتماد
14	رقم الجلسة
1443/11/1	تاريخ الجلسة

قسم الأنظمة

Law Department

